PARECER CONTROLE INTERNO N°449

Procedência: **Prefeitura Municipal de Juruti.**

Processo Licitatório: **DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-030080002.**

Objeto: **Aquisição de cestas básicas, (kit alimentação, kit material de limpeza e higiene e kit dormitório), destinadas a atender à população ribeirinha afetada por desastres naturais (deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos ocasionados pelo precipitação pluviométrica), conforme decreto nº 4.736/2021.**

RELATORA: Sr.(a). **Larissa Marques Barbosa**, Controladora do Município de Juruti–PA, sendo responsável pelo Controle Interno conforme **Decreto nº 4.739/2021**, declara para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º do artigo 11 da Resolução n.º 11.410/TCM de 25 de Fevereiro de 2014, que analisou integralmente a **DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 7/2021-030080002,** com base nas regras insculpidas pela **Lei nº 8.666/93, e Decreto Municipal n° 4.860/2021**, e demais instrumentos legais correlatos, declarando o que segue.

I - INTRODUÇÃO

Vieram os autos para análise do procedimento licitatório constante no **Processo Administrativo nº 00308002/21**, na modalidade **Dispensa de Licitação**, cujo objeto é **Aquisição de cestas básicas, (kit alimentação, kit material de limpeza e higiene e kit dormitório), destinadas a atender à população ribeirinha afetada por desastres naturais (deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos ocasionados pelo precipitação pluviométrica), conforme decreto nº 4.736/2021.**

Dessa forma, o presente parecer tem como objetivo a ***análise técnica inicial do feito***, verificando se os procedimentos que precederam à realização da **Dispensa** de Contratação foram dotados de legalidade, respeitando os princípios da administração pública.

Passemos à análise.

II - DA MODALIDADE ADOTADA:

Dispensa de Licitação para contratação de empresa para fornecimento de Uniformes completos, mochila e chapéu em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme **artigo 24, IV, Lei 8.666/93** e demais normas pertinentes e suas alterações.

III - DA ANÁLISE PROCEDIMENTAIS:

O exame dos atos realizados nas fases interna e externa do processo licitatório demonstrou o que segue:

1. Consta no processo Termo de referência, com a devida justificativa, detalhamento do objeto, fundamento legal, prazo de vigência, obrigações da contratada, obrigações da contratante, fiscalização, rescisão contratual, penalidades e multasse dotação orçamentária, devidamente assinado pelo ordenador de despesas;
2. Consta **Decreto n°4.860/2021;**
3. Consta **parecer nº 021/2021**, realizado pelo coordenador da COMPEDEC, relatando a situação das comunidades ribeirinhas, contendo, inclusive as imagens para a devida comprovação**;**
4. Consta decreto nº 4.736/2021, que declara situação emergencial no município;
5. Consta pesquisa de preços com as seguintes empresas: **A. NETO DOS SANTOS EPP; DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PIAU EIRELI; M.M DE LIMA EIRELI; M D TRIBUZY EIRELI; INFONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS; MWP AMORIM LTDA.**
6. Consta solicitação de previsão e confirmação de dotação orçamentária;
7. Consta autorização da prefeita (ordenadora de despesa);
8. O presidente da CPL autuou o processo;
9. Consta Minuta do contrato;

10. Certidão de afixação nos quadros de aviso da prefeitura;

11. Despacho para assessoria jurídica**;**

12. Parecer jurídico n° **101/2021**;

13. Convocação das empresas: **M. M DE LIMA EIRELI E INFOCONNECT;**

14. Justificativa da CPL;

15. Razão da escolha do fornecedor;

16. Publicação no D.O.U;

17. Termo de designação do Fiscal de contrato**;**

III- DA LEGALIDADE

Considerando a razão da escolha dos Fornecedores apresentada pela CPL, bem como a justificativa do ordenador de despesa presente no termo de referência, constatou-se que a empresa atende as necessidades da **Prefeitura Municipal de Juruti** para a finalidade pretendida, tendo em vista que o fornecedor é do ramo pertinente ao objeto demandado; a empresa apresentou toda a documentação e o preço está em conformidade com o de mercado, o que caracteriza vantajosa a contratação à administração Pública, atendendo assim, o **artigo 24, IV, da Lei 8.666/93**, que é a base para contratações dessa natureza.

IV - DA PUBLICAÇÃO E DOS PRAZOS:

RECOMENDO a inserção no Mural de Licitações do TCM/PA, site da Prefeitura: www.juruti.pa.gov.br – Portal da Transparência.

V- CONCLUSÃO

Salvo melhor juízo, a Unidade de Controle Interno manifesta-se **favorável,** pelos motivos acima expostos, podendo a administração pública dar sequência a realização e execução das referidas despesas.

Juruti, 22 de setembro de 2021.

LARISSA MARQUES BARBOSA:01716297281
Assinado de forma digital por LARISSA MARQUES BARBOSA:01716297281
Dados: 2021.09.22 15:09:58 -03'00'

LARISSA MARQUES BARBOSA
Chefe da Unidade Central de Controle Interno
Decreto 4.739/2021